



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 39 del 23 giugno 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Approvazione Rendiconto Finale della Liquidazione.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **VENTITRE** del mese di **GIUGNO** alle ore **9,00** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, formalmente notificato in data 02/02/2015, nella persona del Dott. Mario PIZZINO

ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa alla riunione la dott.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario Comunale del Comune di Squillace, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;
- che la sfera di competenza di questo O.S.L. ha riguardato i fatti ed atti di gestione rilevati fino al 31/12/2013, non avendo il Comune approvato, alla data di dichiarazione del dissesto il bilancio di previsione per l'anno 2014;

- il Comune di Squillace, a seguito del parere positivo espresso sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dalla Commissione per la Stabilità degli Enti Locali nella seduta del 22/10/2015, ha approvato il bilancio di previsione dell'anno 2014 con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2015;
- che questo O.S.L., in base alla normativa vigente, non è competente al riconoscimento dei debiti finanziati con entrate vincolate;
- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 12/02/2015 con deliberazione commissariale n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 13/04/2015 con deliberazione commissariale n. 5, è stato dato avviso di proroga di ulteriori 30 giorni del termine, scadente il 12 maggio 2015, per produrre ulteriori istanze atte a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che a seguito di pubblicazione del citato avviso sono pervenute numerosissime istanze di inserimento nella massa passiva della liquidazione;
- che questo O.S.L. ha proceduto nei confronti dei creditori che hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva e di quelli per i quali è venuto a conoscenza, tramite gli Uffici Comunali, dell'esistenza di posizioni debitorie, alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990;
- che questo Commissario Straordinario di Liquidazione, nello svolgimento delle attività di verifica delle pretese creditorie, ha informato i diretti interessati sullo stato della procedura, ai sensi della citata Legge 241/1990;

DATO ATTO:

- che è stata sottoscritta apposita convenzione di servizio con il Tesoriere Comunale Monte dei Paschi di Siena, filiale di Soverato, Tesoriere dell'Ente, per la gestione separata tramite apposito conto corrente bancario n. 1338142;
- che l'O.S.L. ha provveduto, successivamente all'insediamento presso il Comune, a chiedere al Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, l'apertura di un conto di Tesoreria Unica presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro e che tale conto è stato aperto con il n. 0319424;
- che l'O.S.L., per assicurare il recupero dei tributi pregressi di propria competenza, ha provveduto all'apertura di un conto corrente postale così intestato:
 - a) c.c.p. n. 1028959110 intestato a Commissario Straordinario della Liquidazione del Comune di Squillace;
- che sono state inviate ai creditori le comunicazioni di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la deliberazione commissariale n. 1 del 18/01/2016 con la quale si è preso atto della delibera della G.C. n. 1 del 08/01/2016 del Comune di Squillace avente ad oggetto “ *Trasferimento all'Organo Straordinario della Liquidazione dei residui attivi e*

passivi esercizi 2013 e precedenti”;

- la propria nota prot. n. 14/OSL - prot. gen. N. 212 del 18/01/2016 trasmessa ai Responsabili dei settori del Comune di Squillace con la quale gli stessi venivano invitati ad effettuare un'attenta e dettagliata revisione straordinaria dei residui passivi trasferiti;

- le note pervenute dagli uffici comunali, in riscontro al sollecito commissariale:

➤ Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Squillace prot. n. 5687 del 13/10/2020, acquisita al protocollo dell'OSL n. 158 in pari data;

➤ Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Squillace prot. n. 5727 del 14/10/2020, acquisita al protocollo dell'OSL n. 159 in pari data;

➤ Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace prot. n. 5699 del 14/10/2020, acquisita al protocollo dell'OSL n. 160 in pari data;

con le quali viene comunicato che alcune partite contabili dei residui passivi, elencate negli allegati alle note stesse, a suo tempo trasferiti a questo OSL, non hanno ragione di essere mantenuti nell'ambito della procedura di liquidazione del dissesto per le motivazioni in esse enunciate;

- La deliberazione commissariale n. 123 del 16/10/2020 avente ad oggetto: *“Eliminazione parziale di residui passivi trasferiti dal Comune”;*

- La deliberazione commissariale n. 124 del 16/10/2020 avente ad oggetto: *“Rideterminazione ed eliminazione parziale di residui attivi trasferiti dal Comune”;*

PRESO ATTO:

- Del saldo presso il Tesoriere Comunale alla data del 31/12/2013, delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dal 01 gennaio 2014 e fino alla data d'insediamento dell'OSL, come evidenziato nel punto 1.1 del piano di estinzione, dal quale è risultato un saldo positivo pari a € 134.436,20 da trasferire sul conto della liquidazione;

- Che il Comune di Squillace ha provveduto a trasferire sul conto della liquidazione la predetta somma;

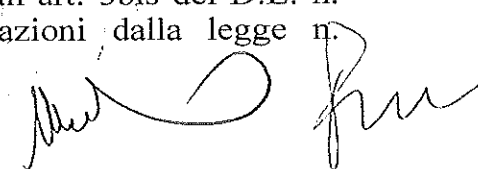
VISTE:

- la delibera commissariale **n. 2 del 05/02/2016** con la quale questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;

- la delibera **n. 18 del 19/02/2016** della Giunta Comunale del comune di Squillace (di cui si è preso atto con delibera commissariale **n. 3 in data 25/02/2016**) con la quale l'Ente locale ha aderito alla modalità semplificata;

- la deliberazione commissariale **n. 10 del 06/04/2017**, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti ammessi alla massa passiva ai sensi dell'art. 258 del D.lgs n. 267/2000;

- l'assegnazione da parte del Ministero dell'Interno, in tre annualità, del contributo previsto dall'art. 3bis del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.



213/2012 acquisito nelle seguenti date:

a) 24/11/2016 € 338.643,68;

b) 12/12/2017 € 364.302,03;

c) 18/12/2018 € 437.202,04.

- l'assegnazione, da parte del Ministero dell'Interno, previa richiesta dell'Ente, dell'anticipazione di liquidità, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 24/06/2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016 per l'importo di € 736.054,35;

DATO ATTO:

- che l'OSL per la gestione delle procedure di liquidazione ha ritenuto di avvalersi della collaborazione del personale comunale, compresi i Responsabili di servizio, costituendo in tal senso un gruppo di lavoro che, pur variando nella sua consistenza nel corso degli anni, ha assicurato il necessario supporto al di fuori dell'orario d'obbligo mediante prestazioni di lavoro straordinario, comunque contenuto entro il limite orario pro capite mensile di trenta ore;
- che l'attività dell'OSL è stata fin da subito improntata sulle attività di recupero delle risorse finanziarie destinate all'estinzione delle passività, coniugando l'obiettivo di evitare la prescrizione dei crediti;
- che con deliberazione commissariale n. **16 del 28/04/2017** si è dato avvio alle proposte di transazione di cui all'art. 258 del TUEL, secondo i criteri stabiliti con deliberazione n. 10/2017, per i creditori i cui crediti sono caratterizzati dai requisiti di ammissibilità alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori stessi, nonché le attestazioni rilasciate dai Responsabili dei servizi del Comune;
- che questo O.S.L. ha proposto ai singoli creditori, dopo aver accertato la fondatezza della pretesa sulla base dell'istruttoria condotta con gli Uffici Comunali, la definizione in via transattiva del credito, ai sensi dell'art.258 del T.U.E.L., in relazione ai crediti ammessi e per gli importi e le percentuali di cui ai criteri della citata deliberazione commissariale n.10 del 06/04/2017;
- che questo O.S.L. ha perseguito nel corso della sua attività l'obiettivo di contribuire al risanamento finanziario dell'Ente locale, adoperandosi per ammettere nel perimetro della massa passiva i debiti correlati a fatti ed atti di gestione di epoca pregressa all'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- che con proprie deliberazioni, aventi ad oggetto l'accettazione della proposta transattiva da parte dei creditori, questo Commissario Straordinario di Liquidazione ha liquidato i crediti transatti per l'importo proposto ed accettato;
- che per le dichiarazioni di non accettazione (anche in termini di silenzio-rifiuto) prodotte dai creditori, ai quali era stata avanzata proposta di transazione, è stato accantonato l'importo del 50% (cinquanta per cento), pari a complessivi € 221.685,46, del debito ammesso alla massa passiva, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, per come riportato nell'apposito allegato al Piano di Estinzione,

assicurando la copertura finanziaria della suddetta quota all'Ente locale;

- che con successive deliberazioni si è proceduto, in ossequio a quanto prescritto nell'allegato A) "Indicazioni per il prosieguo dell'attività di liquidazione" del D.M. 0070572 del 19.04.2021, prima dell'inizio delle operazioni di liquidazione, ad individuare eventuali crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o altre cause legittime di prelazione, da soddisfare prioritariamente rispetto ai restanti debiti. Per tali debiti privilegiati non transatti pari ad euro 70.786,65 si è proceduto all'accantonamento in apposito conto vincolato ex art.258, co. 5, del D.Lgs. n.267/2000 nella percentuale del 100%;
- che questo O.S.L. ha escluso dalla massa passiva i crediti, indicati nell'apposita sezione del Piano di Estinzione, per i quali è stata accertata l'assenza dei presupposti di legge per il riconoscimento e l'inserimento nella massa passiva;

VISTE:

- Le proprie e precedenti deliberazioni relative a:
 - Creditori esclusi dalla massa passiva della liquidazione, parzialmente o integralmente, per le motivazioni in ciascuna di esse indicate;
 - Creditori ammessi alla massa passiva della liquidazione ai sensi dell'art. 258 comma 3 del TUEL con i requisiti indispensabili al riconoscimento;
 - Accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 258, comma 4 del TUEL sulle proposte transattive rifiutate e su quelle i cui creditori non hanno fornito risposta;

RICHIAMATE:

- le dichiarazioni di accettazione delle transazioni proposte, come presentate dai creditori, ai quali è stato effettuato il pagamento, a cura dei competenti uffici comunali, nei termini previsti e previo accertamento di rito in ordine alla regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore, oltre all'eventuale ritenuta dell'IVA come per legge ed al conseguente versamento in favore dell'Erario;
- le dichiarazioni di non accettazione, anche in termine di silenzio/rifiuto, prodotte dai creditori ai quali era stata avanzata singolarmente proposta di transazione;
- tutte le proprie delibere adottate dall'insediamento e fino alla data odierna;

RILEVATO:

- che, in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata una sana azione amministrativa, questo OSL ha operato per il perseguimento del massimo risparmio delle risorse e nel contempo ha garantito il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori nei termini di legge;
- che le risorse della massa attiva sono risultate sufficienti a) per soddisfare tutti i creditori ammessi alla massa passiva, ai quali è stata avanzata proposta transattiva con i criteri stabiliti (e che hanno sottoscritto le stesse transazioni proposte) e b) per garantire, altresì, la copertura finanziaria

necessaria per effettuare gli accantonamenti di cui al comma 4 dell'art. 258 del T.U.E.L., nei casi in cui è stata rifiutata la proposta di transazione, anche come silenzio-rifiuto;

CONSIDERATO:

- che questo O.S.L., per assicurare la continuità degli adempimenti in materia di tributi ed evitare il rischio di prescrizione dei crediti, si è avvalso dei servizi forniti dapprima da PosteTributi S.c.p.a. di cui alla convenzione denominata RiscoCoattivo sottoscritta in data 03/05/2016 e, successivamente da Assist SpA mediante sottoscrizione della convenzione denominata "ASSISTCOATTIVO" sottoscritta in data 15/11/2018;

VISTA:

- la comunicazione prot.n.27/OSL del 23/04/2015 indirizzata al concessionario della riscossione PUBBLIALIFANA, già convenzionato con il comune di Squillace il cui servizio è stato affidato con determinazione n. 90 del 12/04/2011 – contratto rep. N. 261 del 19/05/2011, con la quale veniva chiesto alla stessa società di procedere al versamento degli incassi dei ruoli coattivi afferenti agli anni 2008 e precedenti sul conto della liquidazione n. IT40H 01030 42770 00000 1338142 intestato a COMM. STR. LIQUID. COM. SQUILLACE aperto presso la Tesoreria giusta convenzione, operativa a far data dal 17/04/2015, stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena a seguito di affidamento disposto con deliberazione commissariale n. 04 del 26/03/2015 e convenzione del 16/04/2015 Rep. N. 289;

CONSIDERATO:

- che l'OSL si è avvalso, nella sola fase iniziale, con proprie deliberazioni nn. 14 del 15/10/2015, n. 9 del 21/04/2016 e n. 14 del 13/04/2017, della collaborazione esterna del dott. Suriano Luigi;

RILEVATO:

- che non sono emerse quote pregresse di mutui non utilizzate;
- che sono stati alienati i seguenti beni del patrimonio disponibile:
 - a) n. 2 moto
 - b) n.3 case popolari
 - c) vendita taglio boschivo
 - d) legittimazione e affrancazione area demanio uso civico

PRESO ATTO:

- delle riscossioni effettuate, sia in riferimento ai residui attivi che ad altre entrate;
- dei pagamenti effettuati, sia in riferimento ai residui passivi che ai debiti fuori bilancio, oltre a quelli che si riferiscono alle spese della gestione liquidatoria;
- che questo O.S.L. ha proceduto ad un'accurata verifica dei residui attivi e passivi trasferiti dall'Ente locale ed ha provveduto, sulla base delle comunicazioni dei Responsabili dei Settori dello stesso Comune, all'eliminazione delle partite contabili prive di valido titolo giuridico che ne potessero giustificare il mantenimento;

ACCERTATO:

- che non sono emerse ulteriori passività da valutare nell'ambito del dissesto finanziario, anche in applicazione alla legge 140/2004;

RICHIAMATI:

- la propria delibera n.134 del 14/12/2020, con la quale è stato approvato il Piano di Estinzione delle Passività pregresse, ai sensi dell'art. 256, comma 6, del T.U.E.L.;
- il decreto del Ministero dell'Interno n. 0070572 del 19/04/2021, ritualmente notificato a questo Commissario Straordinario di Liquidazione in data 05/05/2021, con il quale è stato approvato il Piano di Estinzione delle Passività pregresse, con allegato l'elenco delle partite debitorie escluse, successivamente trasmesso al Segretario Comunale del comune di Squillace dalla Prefettura- U.T.G. di Catanzaro con nota Pec prot.43291 in data 06/05/2021 per la notifica, ai sensi dell'art.256, comma 8, del T.U.O.E.L. approvato con d.lgs.267/2000, per la notifica al Sindaco, ai Consiglieri comunali ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziario dell'Ente locale;

RILEVATO:

- che le risultanze della liquidazione riportate nel Piano di estinzione, approvato dal Ministero dell'Interno, evidenziano un saldo positivo pari ad **euro 3.732.059,10** così determinato:

Totale della massa attiva dell'Ente	€ 6.148.270,36
Totale delle spese per la gestione della liquidazione	€ 310.460,80
Massa attiva residua	€ 5.837.809,56
Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	€ 2.105.750,46
Differenza positiva	€ 3.732.059,10

TENUTO CONTO:

- che ai sensi dell'art.256, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, a seguito dell'approvazione del piano di estinzione, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha provveduto, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata;
- ai sensi dell'art.5, comma 2, del decreto legge n.80/2004, convertito in legge n.140/2004, l'attività della liquidazione continua fino al rendiconto, che deve essere approvato entro 60 giorni dall'ultimo pagamento;

DATO ATTO:

- che l'Organo Straordinario di Liquidazione del comune di Squillace ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2013, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art.256, comma 11, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n.267 (vds.art.5, co.2, del d.l. 29/03/2004, n.80, conv.in legge 28 maggio 2004, n.140; Consiglio di Stato n.856 del 04/03/2008), con l'eccezione prevista dagli artt.255, co.10, del T.U.EE.LL. e 5 del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, secondo il cui disposto "*Non compete*

all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206";

DATO ATTO:

- altresì, che l'Organo Straordinario di Liquidazione del comune di Squillace ha svolto le proprie funzioni tenuto conto degli effetti conseguenti ex lege alla dichiarazione di dissesto, che di seguito si elencano:

- separazione della gestione del pregresso da quella corrente;
- sospensione, fino all'approvazione del rendiconto, delle azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'O.S.L.;
- estinzione d'ufficio delle procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione per le quali siano scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ente;
- blocco dei pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione del dissesto sulle somme del tesoriere che può disporre per le finalità dell'ente e di legge;
- mancata decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme di competenza del dissesto dovute per anticipazioni di cassa e sui debiti insoluti, dalla deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto;

ATTESO:

- che, dopo l'approvazione del Piano di Estinzione delle Passività pregresse, sono stati rilevati i seguenti movimenti contabili che hanno inciso sui saldi finali del Rendiconto finale del dissesto:

- Transazione della posizione debitoria n. 153 dell'elenco della massa passiva, intestata a Servideo Domingo, con il pagamento della somma di euro 1.013,19, rispetto alla pretesa originaria di euro 2.026,38 avvenuto con deliberazione commissariale n. 17 del 17/03/2021;

- Ammissione alla massa passiva del debito nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro per TEFA riferita al periodo di gestione commissariale per l'importo complessivo di euro 15.411,15 avvenuta con deliberazione commissariale n. 07 del 25/01/2021;

- Liquidazione del saldo competenze dovute a questo O.S.L., per l'importo complessivo di euro 16.531,66 avvenuta con deliberazione commissariale n. 29 del 22/05/2021;

- Liquidazione delle spese di viaggio di questo O.S.L., per l'importo complessivo di euro 1.119,03 avvenuta con deliberazione commissariale n. 30 del 22/05/2021;

- Liquidazione dei corrispettivi dovuti alla società Assist SpA per l'attività di recupero crediti, per l'importo complessivo di euro 5.470,16 avvenuta con deliberazioni commissariali nn. 135/2020, 136/2020, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021, 20/2021, 21/2021, 32/2021 e 33/2021;

- Registrazione operazioni contabili effettuate per le compensazioni dei debiti con i crediti verso il Comune;

- Accertamento crediti da spese e competenze di lite per un importo complessivo di € 3.179,50 avvenuto con

deliberazione commissariale n. 31 del 07/06/2021;
- Accertamento quote interessi attivi maturati sul conto di tesoreria per un importo pari a € 4,28 – reversale d'incasso n. 2 del 17/03/2021;

CONSIDERATO: - che tra gli oneri della liquidazione iscritti nel Piano di estinzione sono state inserite somme relative ad impegni di spesa assunti per incarichi legali affidati nell'ambito delle competenze di questo OSL per come indicate nel prospetto allegato agli atti sotto la lettera "A";
- che i giudizi di cui agli incarichi elencati nel suindicato prospetto non sono ancora conclusi, e che, pertanto, si rende necessario che il Comune di Squillace assuma i relativi impegni di spesa per un ammontare complessivo di € 15.962,80 e dia continuità agli stessi;

ATTESO:

- che, a seguito delle operazioni contabili di cui sopra, le risultanze finali del conto della liquidazione presentano un saldo positivo pari ad **euro 3.693.751,67** così determinato:

Totale della massa attiva dell'Ente	€ 6.151.454,14
Totale delle spese per la gestione della liquidazione	€ 303.716,71
Massa attiva residua	€ 5.847.737,43
Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	€ 2.153.985,76
Differenza positiva	€ 3.693.751,67

ACCERTATO:

- che questo O.S.L. ha proceduto all'accantonamento, nei limiti di legge, delle somme riferite alle pratiche per le quali non risulta accettata la proposta transattiva formulata ai sensi dell'art.258 del T.U.E.L., tale accantonamento risulta pari a complessivi euro **292.472,11**, dei quali euro **221.685,46** per accantonamento del 50% (debiti chirografari) ed euro **70.786,65** per accantonamento del 100% (debiti privilegiati);
- che questo O.S.L. ha provveduto ad assicurare al Comune di Squillace le risorse finanziarie corrispondenti al 50% (debiti chirografari) ed al 100%(debiti privilegiati), con deliberazione commissariale n. 36 del 15/06/2021 e mediante mandati di pagamento emessi a favore del Comune di Squillace nn. dal 22 al 66 del 15/06/2021;

RAVVISATO: - che con deliberazione commissariale n. 37 del 18/06/2021 si è proceduto:

- A) a trasferire al Comune di Squillace la titolarità del conto corrente postale n. 1028959110 intestato a Commissario Straordinario della liquidazione del Comune di Squillace e della rispettiva disponibilità esistente alla data odierna che risulta pari a euro **2.037,08** per come si evince dalla lista movimenti di c/c/p depositata agli atti rilasciata dall'ufficio postale di Squillace;
- B) a chiedere al Comune di Squillace di adottare apposito atto deliberativo/determina con il/la quale prenda atto del trasferimento della somma disponibile sul conto corrente postale in questione,

ammontante a complessivi euro **2.037,08**

DATO ATTO, ALTRESI',:

- che questo O.S.L. ha dato evidenza, nell'apposito allegato al Piano di Estinzione "parte 4", dell'elenco dei debiti esclusi dalla massa passiva per carenza dei requisiti di legge, allegato alla presente delibera, ammontanti a complessivi euro **2.395.116,02**;

DATO ATTO:

- che, l'attività della liquidazione è continuata fino all'approvazione del rendiconto e che, pertanto, alla data odierna si riscontrano i seguenti valori finanziari di cassa derivanti dagli scostamenti che si sono verificati successivamente all'approvazione del piano delle estinzioni:

Massa attiva riscossa	€ 4.059.805,57
Spese della gestione	€ 303.716,71

Totale massa attiva netta	€ 3.756.088,86
---------------------------	----------------

Massa passiva pagata	€ 1.258.044,96
----------------------	----------------

Saldo finale	€ 2.498.043,90
--------------	----------------

a) di cui accantonamenti ex art. 258, comma 4, già trasferiti all'Ente con mandati di pagamento nn. Dal 22 al 66 del 15/06/2021 giusta deliberazione commissariale n. 36 del 15/06/2021 per complessivi € 292.472,11

b) di cui fondo cassa effettivamente disponibile da riversare
€ 2.205.571,79

VISTO:

- la deliberazione commissariale n. 38 del 23/06/2021 con la quale si è proceduto al trasferimento del saldo della disponibilità di cassa dell'importo complessivo di euro **2.205.571,79** (euro duemilioniduecentocinquemilacinquecento settantuno/79), calcolato alla data odierna, della gestione straordinaria di liquidazione a favore del Comune di Squillace, giusto mandato di pagamento n. 67 del 23/06/2021;

DATO ATTO:

che si rende necessario consegnare tutta la documentazione inerente la gestione straordinaria della liquidazione mediante separato verbale da redigere in data odierna con sottoscrizione da parte dell'OSL (cedente), e dal Sindaco pro tempore e dal Segretario Comunale dell'Ente (riceventi);

- VISTI:

- il titolo VIII, capi II e III, del D.L.vo 18/08/2000, n.267;
- il D.P.R. 24/08/1993, n.378, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli Enti locali;
- l'art.31, comma 15, della legge 27/12/2002, n.289;
- l'art.252, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale stabilisce che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha

competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatasi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (nello specifico, quindi, per gli atti ed i fatti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre 2013);

- l'art. 254, comma 3, del T.U.E.L. che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatasi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte e i debiti derivanti da transazioni di vertenze;

- l'art. 248, comma 4, del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi, nè sono soggetti a rivalutazione monetaria;

- l'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, il quale al comma 3 prevede che: "L'Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine,...., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'Organo Straordinario di Liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";

- l'art. 252 del T.U.E.L. che:

- a) al comma 4 prevede: "L'Organo Straordinario di Liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";
- b) al comma 5 dispone che si applicano le disposizioni degli articoli precedenti e che l'O.S.L., effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, provvede alla redazione del piano di estinzione;
- c) al comma 7 statuisce: ".... E' restituita all'ente locale la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";

- l'art. 256, comma 9, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che, a seguito dell'approvazione ministeriale del Piano di Estinzione, l'Organo Straordinario di Liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata;

VISTE:

- la legge costituzionale 18/10/2001, n. 3;

- l'art. 5, comma 2, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80,

convertito in legge 28 maggio 2004, n.140;
 - le circolari del Ministero dell'Interno n.21/93 FL del 20/09/1993 e n. 28/97 FL del 14/11/1997;
 - la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della finanza Locale – n. 23 del 31/10/2006, con cui, a seguito del parere espresso dalla Commissione Integrata per la Finanza e gli Organo degli Enti Locali nella seduta del 24/10/2006, è stato fornito il modello del Piano di Estinzione che gli Organi Straordinari della Liquidazione degli Enti che hanno dichiarato il dissesto dopo l'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001, n.3, devono approvare ai sensi dell'art.256, comma 6, del TUOEL;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi di seguito riportata e trascritta;
2. di approvare, sulla base delle valutazioni predette in premessa e alla luce degli scostamenti delle risultanze finali, l'allegato Rendiconto della Liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Squillace;
3. di approvare le seguenti risultanze del Rendiconto Finale della Liquidazione:

Totale della massa attiva dell'Ente	€ 6.151.454,14
Totale delle spese per la gestione della liquidazione	€ 303.716,71
Massa attiva residua	€ 5.847.737,43
Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	€ 2.153.985,76
Differenza positiva	€ 3.693.751,67

4. di approvare la seguente situazione di cassa finale:

Massa attiva riscossa	€ 4.059.805,57
Spese della gestione	€ 303.716,71
Totale massa attiva netta	€ 3.756.088,86
 Massa passiva pagata	 € 1.258.044,96
Saldo finale	€ 2.498.043,90

c) di cui accantonamenti ex art. 258, comma 4, già trasferiti all'Ente con mandati di pagamento nn. dal 22 al 66 del 15/06/2021 giusta deliberazione commissariale n. 36 del 15/06/2021 per complessivi € 292.472,11

d) **di cui fondo cassa effettivamente disponibile alla data odierna** **€ 2.205.571,79** e riversato a favore del Comune di Squillace, giusto mandato di pagamento n. 67 del 23/06/2021 – deliberazione commissariale n. 38 del 23/06/2021

5. di dare atto che per effetto dell'emissione dei suddetti mandati di pagamento, sopra meglio descritti al punto 4. il saldo di cassa è ora pari a **€ 0,00 (euro zero,00)**;
6. di riassegnare la piena titolarità dei residui attivi e passivi alla gestione ordinaria del Comune di Squillace, invitando a tal proposito l'Ente:

- relativamente ai residui attivi di adottare tutti i provvedimenti per assicurare la tempestiva riscossione degli importi rimasti da riscuotere, compresa la riscossione coattiva degli stessi e ad evitare il rischio di eventuali prescrizioni. Tali residui attivi da riscuotere sono riportati nel prospetto "Allegato 7" del Rendiconto e ammontano complessivamente a € **2.091.648,57** (somma comprensiva dell'importo di € 2.037,08 quale saldo sul c/c/p n. 1028959110 intestato a Commissario Straordinario della liquidazione del Comune di Squillace alla data del 18/06/2021 la cui titolarità è stata trasferita con deliberazione commissariale n. 37 del 18/06/2021);
 - I residui passivi sono riportati nel prospetto "Allegato 3" del Rendiconto e ammontano a complessivi € **59.925,05**. Oltre ai residui passivi si evidenzia che rimangono da pagare i debiti fuori bilancio ammessi alla massa passiva e non transatti per mancata accettazione della proposta transattiva e/o per silenzio-rifiuto riportati nel prospetto "Allegato 4" per un importo di € **453.007,36**, nonché gli altri componenti passivi relativi ai giudizi pendenti riportati nel prospetto "Allegato 6" del Rendiconto e ammontanti a complessivi € **383.008,39**, che non possono essere pagati, né tantomeno esclusi dalla gestione straordinaria, fino al concretizzarsi o meno dei requisiti di legge di certezza, liquidità ed esigibilità, già riportati nel piano di estinzione approvato;
7. di rimarcare che ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno n. 0070572 del 19/04/2021 la parte rimanente e non utilizzata dall'OSL (derivante dall'anticipazione concessa, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 24/06/2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/08/2016, n. 160 e ai sensi dell'art. 33 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89), dopo l'approvazione del rendiconto della gestione potrà essere utilizzata dall'Ente esclusivamente al fine del pagamento degli eventuali residui debiti non liquidati dall'OSL;
 8. di approvare il prospetto denominato "parte 4" contenente l'elenco dei debiti esclusi dal dissesto per carenza dei requisiti di legge;
 9. di richiedere al Comune di Squillace l'assunzione dell'impegno di spesa per gli incarichi legali affidati e non conclusi, riportati dettagliatamente nell'allegato agli atti sotto la lettera "A";
 10. di dare atto che con nota prot. gen. Ente n. 3341 del 23/06/2021, prot. n. 68/OSL di pari data, è stato chiesto al Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Soverato di procedere alla chiusura del conto corrente bancario intestato a questo OSL;
 11. di dare atto che con nota prot. gen. Ente n. 3345 del 23/06/2021, prot. n. 69/OSL di pari data, è stato chiesto alla Ragioneria Generale dello Stato di procedere alla chiusura del conto di tesoreria unica n. 0319424 intestato all'OSL aperto presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro;
 12. di dare atto che con nota prot. gen. Ente n. 3332 del 22/06/2021, prot. n. 67/OSL di pari data è stato chiesto il trasferimento della titolarità, in capo al Comune di Squillace, ed al fine della continuità nelle operazioni di riscossione, del rapporto contrattuale in essere relativo alla convenzione denominata "ASSISTCOATTIVO", regolanti i rapporti per i servizi di riscossione coattiva, e ingiunzione fiscale sulle entrate di competenza di questo O.S.L.;
 13. di dare atto che con nota prot. gen. Ente n. 3263 del 18/06/2021, prot. n. 66/OSL di pari data è stato chiesto alla Pubblialifana il cambio della titolarità, in capo al Comune di Squillace, con invito al versamento delle future riscossioni dei ruoli coattivi presso l'Istituto Bancario Tesoriere del Comune di Squillace, raccomandando accortezza nell'evitare prescrizioni di crediti nella riscossione e di continuare ad intraprendere

¹³

sempre con particolare sollecitudine tutte quelle azioni volte al tempestivo recupero dei suddetti crediti residui;

14. di disporre l'accredito delle future somme riscosse al conto del Comune;
15. di procedere alla disattivazione della casella di posta elettronica certificata di questo Organo;
16. di consegnare tutta la documentazione inerente la gestione straordinaria della liquidazione mediante separato verbale redatto in data odierna e sottoscritto dall'OSL, dal Sindaco pro tempore e dal Segretario Comunale dell'Ente;
17. di dare atto che con l'adozione del rendiconto finale della liquidazione cessa l'attività straordinaria della liquidazione;
18. di inoltrare il presente atto all'Organo di Revisione Economico-finanziaria ai sensi dell'art. 256, comma 11, del D.lgs n. 267/2000;
19. disporre la trasmissione, per gli incombenti di competenza, della presente delibera commissariale a:
 - Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Squillace;
 - Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;
 - al Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Soverato;
 - alle società Assist SpA e Pubblialifana Srl incaricate per la riscossione coattiva delle entrate;
 - al Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale della Finanza Locale;
 - a S.E. il Prefetto di Catanzaro;
 - alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
 - al Presidente del Tribunale di Catanzaro;
 - al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria;
20. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
21. di dichiarare, considerata la obiettiva urgenza di svolgere speditamente le operazioni di questo commissario, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
22. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Alle ore 10,30 termina la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Giuseppina Ferrucci)